

GUIA GRATUITO

5 erros que fazem pessoas físicas pagarem mais INSS de obra

E como identificar, com base na legislação, se a sua obra pode estar pagando mais INSS do que deveria.



Gabriel Zaneloti

Planejamento Tributário · INSS de Obras

Antes de começar

O INSS de obra de construção civil é apurado com base nas características da construção (área, tipo construtivo, categoria, destinação) e na documentação apresentada — e a legislação prevê uma série de reduções legais para quem consegue comprovar corretamente essas características.

Na prática, a maioria das obras acaba pagando mais do que precisaria, não por má-fé, mas por não conhecer os detalhes técnicos da Instrução Normativa RFB nº 2.021/2021 e do Manual do SERO (Serviço Eletrônico para Aferição de Obras).

Este guia reúne 5 dos erros mais comuns que eu encontro ao analisar obras de pessoa física — todos com base na legislação, sem enrolação.

IMPORTANTE

Este material é educativo e não substitui uma análise técnica da documentação da sua obra. Cada caso tem particularidades que só uma avaliação individual identifica.

01

Não reunir comprovantes de pagamento da mão de obra

Anote quem trabalhou na obra — pedreiro, servente, ajudante, eletricista — e peça que assinem um recibo simples a cada pagamento, com nome, função, valor e data. Esse registro ajuda a comprovar a mão de obra efetivamente empregada na construção, um dos elementos considerados na aferição.

02

Não registrar a paralisação da obra no SERO

Se a obra for interrompida por qualquer motivo, é preciso registrar essa paralisação também no SERO — não só fisicamente. Sem esse registro, os meses parados continuam exigindo a entrega normal da DCTFWeb, e a falta dela gera multa e juros mesmo sem nenhuma atividade na obra.

03

Declarar errado (ou esquecer) as áreas complementares

Piscina, quadra, garagem fora da projeção do corpo principal e outras áreas complementares têm redutores próprios na base de cálculo, diferentes da área principal da construção. Muitas obras acabam lançando essas áreas como se fossem área principal, pagando mais INSS do que deveriam.

04

Interromper a entrega da DCTFWeb durante a execução da obra

Para pessoa física, entregar a DCTFWeb de forma ininterrupta do início ao fim da obra — combinado com um volume suficiente de créditos — pode acionar o chamado "Fator de Ajuste", capaz de reduzir em até 70% os débitos presumidos da obra (art. 33 da IN RFB nº 2.021/2021). Uma única lacuna na entrega já compromete esse benefício.

05

Confundir contrato de empreitada total com contrato de administração

Se você contratou uma construtora, o tipo de contrato importa: o CNO é sempre da obra, não existe um "CNO da construtora". Em contrato de empreitada total, a responsabilidade pelas obrigações é da empresa; em contrato por administração, ela volta para você, dono da obra. Não identificar qual dos dois regimes está em vigor pode gerar cobranças e surpresas que poderiam ter sido evitadas.

Quer saber se a sua obra está nessa lista?

Faça a simulação gratuita no site e receba uma estimativa inicial do potencial de economia da sua obra, com base nos seus próprios dados.

gabrielzaneloti.com.br

Ou fale diretamente comigo:

Gabriel Zaneloti — Planejamento Tributário · INSS de Obras

WhatsApp: +55 21 98521-3949